

1500339-21.2020.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Roberto Soares Leite

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/01/2022

... nos autos que o réu estava praticando o delito de tráfico de drogas.

Houve informação transmitida por um transeunte, indicando que o réu estava praticando o tráfico no local. O réu foi abordado, e suas características coincidiam com as informadas pelo transeunte. As drogas foram localizadas no muro, no local onde o réu estava. Indagado no local, o réu admitiu a prática do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, . - Santo Antônio

CEP: 16015-600 - Araçatuba - SP

Telefone: (18) 2102-9528 - E-mail: aracetuba1cr@tjstj.jus.br

1500339-21.2020.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500339-21.2020.8.26.0603

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Andrei Ferreira Aguera

Juiz de Direito: Dr. Roberto Soares Leite

VISTOS.

Andrei Ferreira Aguera, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Consta da inicial acusatória que o réu, no dia 29 de fevereiro de 2020, na rua Ortêncio Giron, Bairro Águas Claras, proximidade do numeral 453, nesta cidade e comarca, guardava e vendia, sem autorização legal ou regulamentar, para fins de tráfico, 1,71 gramas de Benzoilmetilecgonina, substância entorpecente vulgarmente conhecida por cocaína.

A denúncia veio acompanhada de inquérito policial iniciado por auto de prisão em flagrante (fl.01).

Na audiência de custódia, houve conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (fls.32/34).

Com o oferecimento da denúncia, o réu foi notificado e apresentou defesa prévia (fls.112/114).

Foi concedida liberdade provisória ao réu (fls.88).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas arroladas na denúncia e o réu foi interrogado (fls.161/163).

Em alegações finais orais, o Ministério Público requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia.

A Defesa, em alegações finais escritas, preliminarmente, postulou a conversão do julgamento em diligência, para realização de exame de verificação de dependência toxicológica. No mérito, requereu a absolvição do réu, por falta de provas. Também pleiteou a desclassificação para crime de posse de droga para consumo pessoal. Na hipótese de condenação, postulou a aplicação de pena no mínimo legal, com o redutor previsto no § 4º, do artigo 33 da Lei 11.343/06, regime inicial aberto e substituição da pena carcerária por restritivas de direitos (fls.184/196).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A Defesa postulou a conversão do julgamento em diligência, para realização de exame de dependência química no acusado.

Todavia, não é caso de instauração de incidente de verificação de dependência toxicológica.

Isto porque, não há indicativos de que o réu possua alguma enfermidade que lhe retire a capacidade de entender o caráter ilícito do fato delituoso. Tanto no interrogatório prestado na fase policial como em juízo, apresentou-se lúcido e demonstrou capacidade de entendimento e autodeterminação.

Portanto, não é possível o deferimento do pedido formulado pela Defesa.

Nesse sentido, oportuno destacar ementas:

"APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Recursos defensivos – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Alegação de dependência química de substâncias entorpecentes que não implica obrigatoriedade de instauração de incidente de dependência – Discricionariedade do Magistrado – Preliminar rejeitada – Autoria e materialidade delitivas comprovadas – Firmes e harmônicos depoimentos dos policiais – Tipo penal do tráfico prevê diversas condutas, bastando uma delas para consumação do crime – Penas adequadamente dosadas – Reincidência bem reconhecida – Inaplicabilidade do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 – Bis in idem não verificado – Regime inicial fechado de rigor – Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Preliminar rejeitada, recurso desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 1500081-18.2020.8.26.0536; Relator (a): Roberto Porto; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santos - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/10/2020; Data de Registro: 19/10/2020)".

"APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE DE MUNIÇÕES E ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – PRETENDIDA A NULIDADE DA SENTENÇA, POR AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO DO RÉU A EXAME PERICIAL TOXICOLÓGICO – NÃO ACOLHIMENTO – Sendo o juiz o destinatário da prova, ele está autorizado a indeferir as provas consideradas desnecessárias. Princípio da Persuasão Racional. Mera alegação de que o réu é usuário de drogas não torna obrigatória a instauração do incidente de dependência químico-toxicológica. Réu que se mostrou lúcido e consciente de suas ações. Recurso parcialmente provido, somente para reduzir as penas. (TJSP; Apelação Criminal 1500564-40.2020.8.26.0571; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Capão Bonito - 2ª Vara; Data do Julgamento: 18/09/2020; Data de Registro: 18/09/2020)".

No mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade do crime de tráfico de drogas ficou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls.1), boletim de ocorrência (fls.9/11), auto de exibição e apreensão (fls.12/13, trinta reais e nove porções de crack), laudo de constatação prévia de entorpecente (fls.15, nove porções de crack, com peso líquido de 1,71 gramas), laudo químico-toxicológico (fls.49/51), bem como pela prova oral.

A autoria também está provada nos autos.

Na fase policial, o réu Andrei Ferreira Aguera disse que é usuário de crack, mas não é traficante. Afirmou que colocou cinco porções de crack em cima do muro de sua casa (fls.5).

Em juízo, o réu também negou a prática do crime de tráfico de drogas. Afirmou que é pintor, mas na época do fato estava trabalhando com pesca. Disse que uma cliente encomendou peixe e naquele dia cedo foi pescar e entregou os peixes para a cliente.

A cliente efetuou o pagamento dos peixes. Narra que retornou para sua casa e houve discussão com sua esposa. Disse que foi até uma rua próxima e comprou dez paradas de crack, para seu consumo. Afirma que seu pai chegou e tentou pegar a droga de sua mão. Em seguida seu pai foi embora. Depois, disse que ficou sentado numa cadeira e escondeu a droga no muro. Logo depois a viatura policial chegou. Foi abordado. Confirmou que os policiais encontraram dez porções de crack no muro. Admitiu a propriedade da droga, dizendo que era para consumo pessoal. Afirma que os trinta reais eram provenientes da venda do peixe. Disse que possui três filhos menores, estudou até a 5ª série.

A testemunha Cleber Neres, policial militar, ouvido em juízo, sob o crivo do contraditório, relatou que estava realizando patrulhamento de rotina quando uma pessoa, do sexo masculino, se aproximou e disse que numa rua próxima havia um indivíduo sem camisa, com bermuda amarela, vendendo droga, e que a droga ficava escondida em cima do muro. Então, foram averiguar. Avistaram um indivíduo, cujas características coincidiam com as informadas (sem camisa, bermuda amarela). Houve a abordagem. O indivíduo foi identificado como sendo o réu Andrei. Na revista pessoal, foram encontrados trinta reais. No muro em cima da cadeira onde o réu estava sentado, localizaram nove porções de crack. Indagado, o réu confessou que estava vendendo drogas no local, inclusive disse que vendia cada porção por dez reais. O réu, então, foi conduzido ao Plantão Policial. Não conhecia o réu antes. No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Tiago Santos Nogueira, que confirmou a ocorrência dos fatos, conforme narrados por seu colega de farda. Desse modo, ficou provado nos autos que o réu estava praticando o delito de tráfico de drogas.

Houve informação transmitida por um transeunte, indicando que o réu estava praticando o tráfico no local. O réu foi abordado, e suas características coincidiam com as informadas pelo transeunte. As drogas foram localizadas no muro, no local onde o réu estava. Indagado no local, o réu admitiu a prática do crime. Portanto, não há que se falar em absolvição por falta de provas, tampouco desclassificação para delito de posse de droga para consumo pessoal.

Importante destacar que o réu, neste processo, obteve liberdade provisória (em 8 de abril de 2020 - fls.104/106). Todavia, voltou a praticar crime de tráfico de drogas, pois foi preso em flagrante novamente em 21/01/2021, conforme certidão de fls.173/174.

Cabe observar que não há nada que desmereça os depoimentos dos policiais militares, que foram ouvidos em juízo, sob o crivo do contraditório.

Sobre a credibilidade dos depoimentos de policiais, convém destacar jurisprudência: "APELAÇÃO - Tráfico de drogas - Sentença condenatória - Preliminar de nulidade por violação de domicílio - Inocorrência - Absolvição - Desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 - Descabimento - Materialidade e autoria comprovadas - Prova cabal a demonstrar que o recorrente trazia consigo e guardava as drogas apreendidas para fins de tráfico - Depoimentos policiais coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório - Confissão inexistente - Impossibilidade de aplicação da redutora prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06 - Regime fechado adequado e compatível com a gravidade do delito e com a reincidência do apelante - PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 0006020-21.2019.8.26.0073; Relator (a): Fátima Gomes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Avaré - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/02/2021; Data de Registro: 28/02/2021)".G.N.

"Tráfico de entorpecentes. Impertinência do pleito para recorrer em liberdade. Pedido que deve ser formulado em "habeas corpus". Validade das palavras dos policiais. Condição funcional que, por si só, não afasta a credibilidade dos seus relatos. Precedentes. Impossibilidade de desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Tóxicos. Circunstâncias da apreensão que indicam seguramente a prática do tráfico de entorpecentes. Condenação acertada. Pena e regime de Marcos mantidos. Pena de Daniel reduzida, mantidos o regime e as penas substitutivas. Recurso de Marcos improvido, parcialmente provido o de Daniel. (TJSP; Apelação Criminal

1500016-64.2020.8.26.0587; Relator (a): Francisco Bruno; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Sebastião - Vara Criminal; Data do Julgamento: 26/02/2021; Data de Registro: 26/02/2021)".G.N.

Assim, não é caso de absolvição por falta de provas nem desclassificação para delito do artigo 28 da Lei de Drogas, haja vista que demonstradas a autoria e materialidade do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase de fixação da pena, com base no artigo 59 do Código Penal e no artigo 42 da Lei de Drogas, fixo a pena no mínimo legal de cinco anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes genéricas, mantenho a pena fixada na operação anterior.

Na terceira fase, causas de aumento ou de diminuição de pena, observo que nada há para ser considerado, sendo incabível a incidência da causa de diminuição do § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, em razão da existência de outro processo, posterior, também pelo crime de tráfico de drogas. Inclusive cabe observar que no outro processo o réu também foi preso em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas, constando que estava na posse de grande quantidade de droga (946 pedras de crack), conforme pode ser observado pelo teor da certidão de fls.173.

Ora, a reiteração delitativa demonstra que o acusado estava se dedicando ao crime de tráfico de drogas, situação que impede a aplicação do redutor legal.

Por oportuno, destaco ementa:

"APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - Palavra dos policiais firmes e coerentes - Validade - Depoimentos que se revestem de fé-pública, corroborados pelo restante do conjunto probatório - Ausência de provas de que teriam intuito de prejudicar o réu - Dosimetria - natureza do entorpecente que deve ser considerada para a fixação da reprimenda - Inteligência ao art. 42 da Lei nº 11.343/06 - Aplicação do redutor - Impossibilidade - réu que responde as outros processos por delito idêntico - Inconstitucionalidade da pena de multa - Inocorrência - Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 1501856-78.2019.8.26.0544; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Louveira - Vara Única; Data do Julgamento: 25/02/2021; Data de Registro: 25/02/2021)".

Assim, torno definitiva a pena em 05 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 dias-multa.

Do regime de cumprimento de pena:

Para início do cumprimento da pena estabeleço o regime fechado, tendo em vista que o crime de tráfico de drogas é equiparado a hediondo. Saliente-se, ainda, que se trata de tráfico de substância altamente destrutiva (crack), o que impõe regime mais severo para reprimir a prática do delito.

ANTE O EXPOSTO, julgo procedente a pretensão punitiva para condenar o réu ANDREI FERREIRA AGUERA, qualificado nos autos, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 500 dias-multa, cada dia multa no mínimo legal, por infração ao artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Por este processo o réu encontrava-se em liberdade provisória, estando preso por outro processo.

Assim, concedo o direito de recorrer em liberdade, anotando-se, porém, que o réu está preso por outro processo.

Nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06, decreto o perdimento da quantia encontrada em poder do réu, R\$ 30,00, em favor da União, pois decorrente do tráfico de drogas.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade.

P. R. I. C.

Araçatuba, 21 de janeiro de 2022.

ROBERTO SOARES LEITE  
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À  
MARGEM DIREITA